

1501547-79.2018.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Geraldo Fernandes Ribeiro do Vale

Comarca: Valinhos

Foro: Foro de Valinhos

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 28/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

GIOVANNI ERBERT CONTRICIANI e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Geraldo Fernandes Ribeiro do Vale

Vistos.

A prescrição da pretensão punitiva, em se tratando do delito previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, se dá em 02 (dois) anos, conforme prevê ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Valinhos

Foro de Valinhos

2ª Vara

Rua Professor Ataliba Nogueira, 36, Valinhos - SP - cep 13270-660

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501547-79.2018.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501547-79.2018.8.26.0548

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

GIOVANNI ERBERT CONTRICIANI e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Geraldo Fernandes Ribeiro do Vale

Vistos.

A prescrição da pretensão punitiva, em se tratando do delito previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, se dá em 02 (dois) anos, conforme prevê expressamente o

artigo 30 do mencionado diploma.

Como o acusado era ao tempo dos fatos (07/11/2018) menor de 21 (vinte e um) anos, o prazo é reduzido pela metade, ex vi do artigo 115, do Código Penal.

Logo, no caso em exame, o prazo prescricional é de 01 (um) ano.

O juízo, ao proferir sentença (fls. 204/208), limitou-se a reconhecer que a conduta praticada pelo acusado melhor se amoldava ao delito previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, sem lhe impor condenação.

Isso porque compreendeu que, antes de se proferir sentença condenatória, devia ser ofertado ao acusado proposta de transação penal, nos moldes previstos no artigo 76, da Lei nº 9.099/95.

Apenas em caso de não aceitação é que os autos voltariam ao juízo para a prolação de sentença condenatória, com a imposição de pena.

Como consequência, não é possível considerar-se a sentença prolatada como causa de interrupção da prescrição, vez que se enquadra em nenhuma das situações previstas no artigo 117, do Código Penal.

No caso em exame, desde o recebimento da denúncia, ocorrido em 19/02/2019, até a presente data, já transcorreu prazo superior a um ano, pelo que deve ser extinta a punibilidade do acusado pela ocorrência da prescrição, conforme pleiteado pelo próprio Ministério Público (fls. 443).

Com tais fundamentos, JULGO EXTINTA a punibilidade do acusado Giovanni Erbert Contriciani, pela ocorrência da prescrição punitiva, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Proceda-se as comunicações de praxe e arquivem-se os autos.

Valinhos, 28 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA